ЧЕК-ЛИСТ ЮРИДИЧЕСКОГО СОГЛАСОВАНИЯ

критичные решения до запуска партнёрской программы

ПРОЕКТ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЮРИСТОМ • НЕ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ ПОДПИСАНИЯ

Нельзя запускать до решения вопросов

1. Определить допустимую договорную модель для независимых маркетологов: регулярное вознаграждение за продажи и разовые 5% по рефералам могут по существу образовывать агентские/комиссионные отношения. Для НПД это критичное ограничение в ч. 2 ст. 4 № 422-ФЗ.

2. Установить роль оператора ProfSport CRM, официальные реквизиты, сторону договора и вид правоотношений. При необходимости подготовить альтернативный пакет для ИП на иных режимах, вместо НПД.

3. Утвердить личную комиссионную ставку (пользователь её не задал), базу расчета: платеж до/после скидок, НДС, возвраты, смена тарифов.

4. Подробно прописать правило 3 новых платящих организаций за 3 месяца: дата начала периода, дата первой оплаты, возвраты, исключение 3 старейших, прекращение прав и апелляции.

5. Проверить правомерность «пожизненного» комиссионного вознаграждения после прекращения оказания услуг и основания удержаний.

Электронные документы и финансы

6. Согласовать соглашение о ПЭП по ст. 9 № 63-ФЗ: идентификация, СМС, журнал, доступ к документу, его хеш и сроки хранения.

7. Утвердить акт/отчет, форму электронного акцепта и процесс формирования заявки на выплату. Проверить 7 рабочих дней, начало отсчета и ответственность.

8. Уточнить порядок формирования/получения чека НПД в зависимости от способа оплаты (информация ФНС), правила возврата и корректировок чеков.

9. Подтвердить порядок проверки НПД до каждой выплаты и правила для маркетологов с измененным статусом.

Персональные данные и безопасность

10. Утвердить законные основания хранения контактов потенциальных клиентов и правила передачи/использования маркетологом. Проверить основания холодных контактов и рассылок.

11. Проверить 152-ФЗ, согласия, локализацию персональных данных, внутренний доступ, хранение и защищенное логирование СМС, а также запрет доступа к клиентам чужой команды.

12. Согласовать аудит-доказательства атрибуции, защиты от накруток, споров по оплатам и операций с балансами.

Официальные материалы для проверки

Федеральный закон № 422-ФЗ, ст. 4, ч. 2 (агентская деятельность и НПД): https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_311977/

Федеральный закон № 63-ФЗ, ст. 9 (простая электронная подпись): https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_112701/051b5d07ff06df5b020f6414689eda4bf3119b7f/

ФНС России, официальный сайт НПД: https://npd.nalog.ru/faq/

Федеральный закон № 152-ФЗ «О персональных данных»: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/